

DEPOZITARUL CENTRAL UNIC
AL VALORILOR MOBILIARE

PROCEDURI

privind operațiunile de decontare

Aprobare:

Hotărârea CE DCU nr.21/2020

Intrare în vigoare:

23 decembrie 2020

Modificat prin:

Hotărârea CE DCU nr.29/2020 (aplicare din 7 septembrie 2020)

Hotărârea CE DCU nr.2/2022 (aplicare din 21 februarie 2022)

Hotărârea CE DCU nr.10/2024 (aplicare din 29 aprilie 2024)

© Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 2020-2022

Prezentul document și conținutul acestuia este protejat de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Nici o parte din acest document și nici documentul integral nu poate fi comercializat, reprodus, publicat, distribuit sau copiat fără acordul prealabil în scris al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.

Web: www.dcu.md | Email: dcu@dcu.md

Cuprins

DECONTAREA OPERAȚIUNILOR ÎN SISTEMUL DCU	4
Cerințe generale privind decontarea operațiunilor	4
Mecanisme de decontare.....	4
Decontări prin mecanismul DvP.....	4
Decontări prin mecanismul FoP (DvF/RvF).....	4
Decontări prin mecanismul PFoD	4
Ordine de transfer	5
Verificare și autorizare de către DCU	5
Procesarea ordinelor de transfer	5
Validarea ordinului (SF I)	5
Reconcilierea ordinului (SF II)	6
Executarea ordinului (SF III)	6
Statutul ordinului	7
Ordine inițiate de participant în aplicația client TMSX.....	7
Transfer de tip „participant A -> participant B”	7
Transfer de tip „participant A -> participant A”	8
Transfer intraposition.....	8
Operațiuni reversibile.....	8
Cerințe privind ordinele de transfer inițiate în TMSX.....	8
Ordine inițiate de DCU la solicitarea participanților la DCU.....	9
Transfer de tip „DCU -> participant”	9
Transfer de tip „participant -> DCU”	9
Transfer din numele participantului	9
Termen de executare a ordinelor inițiate de DCU la solicitarea participanților la DCU	10
DECONTAREA OPERAȚIUNILOR ÎNCHEIATE LA BURSA DE VALORI A MOLDOVEI	11
DECONTAREA TRANZACȚIILOR ÎNCHEIATE ÎN AFARA PIEȚEI REGLEMENTATE ȘI MTF (OTC)	12
Decontarea operațiunilor cu valori mobiliare	12
Când și unde pot fi tranzacționate valorile mobiliare	12
Tranzacții efectuate la bursă vs. tranzacții extrabursiere	12
În ce cazuri valorile mobiliare pot fi vândute în afara bursei	12
Persoanele care pot efectua tranzacții cu valori mobiliare.....	12
Transferul valorilor mobiliare	12
Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare.....	13
Documente necesare.....	13
Vizita la DCU	13
Taxe și impozite	13
DECONTAREA OPERAȚIUNILOR CU VMS ȘI CBN	14
Decontarea operațiunilor derulate de participanți în relație cu emitentul	14
Decontarea rezultatelor pieței primare	14
Decontarea operațiunilor corporative.....	14
Decontarea răscumpărărilor anticipate	15
Decontarea operațiunilor derulate între participanți pe piața secundară.....	15
Decontarea operațiunilor de vânzare-cumpărare	16
Decontarea operațiunilor aferente contractelor de garanție financiară	16
CONFIRMAREA DECONTĂRILOR ȘI DEȚINERILOR ÎN CONT.....	18
Conturi de valori mobiliare	18
Cum sunt folosite conturile de valori mobiliare	18
Tipuri de conturi	18
Deschiderea conturilor.....	18
Administrarea conturilor	18

Conturi vs. drept de proprietate	19
Statutul valorilor mobiliare în cont (sub-balanțe).....	19
Extrasul din contul de valori mobiliare	20
Ce este extrasul din cont	20
Extras simplu și extras global	20
Persoanele care pot obține extras din cont	20
Modul în care poate fi solicitat extrasul din cont.....	20
Solicitarea de eliberare a extrasului din cont	20
Cine și cum poate ridica extrasul din cont.....	20
Expedierea extrasului de cont prin email.....	21
Eliberarea rapoartelor privind operațiunile de decontare cu valori mobiliare.....	22
Persoanele care pot obține raportul	22
Modul în care poate fi solicitat raportul.....	22
Cine și cum poate ridica raportul.....	22
Expedierea raportului prin email	22
Măsurile de gestionare a riscului de decontare	22
ANEXE	25
Anexa nr.1. Scopul transferului	25

DECONTAREA OPERAȚIUNILOR ÎN SISTEMUL DCU

Cerințe generale privind decontarea operațiunilor

Decontarea operațiunilor cu valori mobiliare în Sistemul DCU. Mecanisme, modalități, părți implicate. Ordine de transfer. Decontarea tranzacțiilor încheiate la bursa de valori și a tranzacțiilor încheiate în afara pieței reglementate și MTF (OTC).

Mecanisme de decontare

Sistemul DCU oferă următoarele mecanisme de decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare:

- **livrare contra plată (DvP/RvP)** – transferul valorilor mobiliare implică și transferul de mijloace bănești, efectuat de DCU;
- **livrare fără plată (FoP/DvF/RvF)** – transferul valorilor mobiliare nu implică un transfer de mijloace bănești;
- **plată fără livrare (PFoD)** – operațiunea implică un transfer de mijloace bănești, fără transferul valorilor mobiliare.

Decontări prin mecanismul DvP

Pentru operațiunile decontate prin mecanismul DvP, în Sistemul DCU se aplică următoarele modele:

- **DVP1:** decontarea valorilor mobiliare și mijloacelor bănești se efectuează pe bază brută;
- **DVP2:** decontarea valorilor mobiliare se efectuează pe bază brută, iar a mijloacelor bănești - pe bază netă.

DCU configurează în Sistemul DCU mecanismul și modelul de decontare a operațiunilor, în baza prevederilor expuse în actele normative ale BNM, MF, CNPF, BVM, DCU și/sau în baza prevederilor contractuale stabilite cu emitenții valorilor mobiliare.

Operațiuni de decontare DvP1:

- tranzacții DvP efectuate între participanții la DCU în aplicația client TMSX;
- operațiunile de plasare și răscumpărare a CBN;
- ordine DvP inițiate de DCU în nume propriu, în numele participanților sau clienților;
- operațiunile de piață monetară ale BNM.

Operațiuni de decontare DvP2:

- tranzacții încheiate la Bursa de Valori a Moldovei (BVM);
- plasarea și răscumpărarea VMS (inclusiv răscumpărarea anticipată), plata cupoanelor aferente VMS.

Decontări prin mecanismul FoP (DvF/RvF)

- tranzacții DvF/RvF efectuate în TMSX între participantul la DCU și clienții proprii, sau între clienții participantului;
- transferul efectuat în TMSX de către participantul la DCU între sub-balanțele contului propriu;
- tranzacții/transferuri inițiate de către DCU la solicitarea participanților/autorităților;
- tranzacții încheiate în afara pieței reglementate și MTF (OTC), decontate nemijlocit de către DCU;
- operațiuni de transfer/retragere în/din administrare;
- operațiuni de înregistrare/retragere în/din custodie.

Decontări prin mecanismul PFoD

- plata dobânzilor (cupoanelor).

Ordine de transfer

În funcție de modul de introducere a ordinelor în Sistemul DCU pot fi distinse următoarele ordine de transfer:

1. Ordine de transfer inițiate de participant în aplicația client TMSX:
 - transfer de tip „participant A -> participant B”;
 - transfer de tip „participant A -> participant A”;
 - transfer *intraposition*;
 - transfer privind operațiunile reversibile (REPO, operațiuni de creditare).
2. Ordine de transfer inițiate de DCU la solicitarea participantului la DCU:
 - transfer de tip „DCU -> participant”;
 - transfer de tip „participant -> DCU”;
 - transfer din numele participantului.
3. Ordine de transfer inițiate ca urmare a operațiunilor încheiate pe platforme de tranzacționare:
 - transfer urmare operațiunilor încheiate în cadrul *Bloomberg Auction System* (BAS);
 - transfer urmare operațiunilor încheiate la BVM.
4. Ordine de transfer inițiate de DCU pentru operațiuni OTC:
 - transfer de tip „persoana A -> persoana B”;
 - transfer *intraposition*;
 - decontarea operațiunilor corporative cu VMS-CBN;
 - decontarea pasului doi al operațiunilor reversibile.
5. Ordine de transfer inițiate de DCU la solicitarea autorităților, sau urmare neîndeplinirii obligațiilor de către participanți în cadrul tranzacțiilor încheiate de aceștia:
 - transfer de tip „participant A -> participant A”;
 - transfer de tip „participant A -> participant B”.

Verificare și autorizare de către DCU

Operațiunile efectuate de participanții la DCU prin aplicația client (TMSX) se decontează în mod automat după etapa de reconciliere – DCU nu verifică și nu autorizează decontarea acestora.

Participanții la DCU sunt responsabili de respectarea legislației la efectuarea operațiunilor prin Sistemul DCU, inclusiv de relațiile sale contractuale cu clienții, drepturi de reprezentare, cerințe AML și KYC, protecția datelor personale și orice alte aspecte.

Procesarea ordinelor de transfer

Procesarea ordinelor de transfer în Sistemul DCU include 3 etape:

1. validarea ordinului (SF I);
2. reconcilierea ordinului (SF II);
3. executarea ordinului (SF III).

Validarea ordinului (SF I)

Validarea ordinelor introduse în TMSX implică 2 etape:

1. **inițierea ordinului** de către utilizatorul participantului cu drept de operator;
2. **autorizarea ordinului** de către utilizatorul participantului cu drept de autorizare.

Inițierea ordinului

Inițierea ordinului reprezintă etapa de introducere a condițiilor tranzacției în Sistemul DCU. Ordinul introdus în TMSX va fi respins de Sistemul DCU în cazul în care nu corespunde cerințelor

stabilite de Ghidul utilizatorului aplicației client a Sistemului DCU (*Participant Platform CSD User Guide*).

Autorizarea ordinului

Ordinul de transfer introdus de operator se consideră validat (SF I) și se expediază în Sistemul DCU doar după autorizarea ordinului de către reprezentantul participantului cu drept de autorizare.

Validarea ordinelor pentru operațiuni încheiate pe platforme de tranzacționare

Ordinele inițiate ca urmare a operațiunilor încheiate pe platforme de tranzacționare (în cadrul BAS sau la BVM) se consideră validate în momentul introducerii datelor în Sistemul DCU.

Reconcilierea ordinului (SF II)

Reconcilierea este etapa de verificare și acceptare a condițiilor de efectuarea a operațiunii (*condițiile tranzacției*), indicate în ordinul de transfer introdus în Sistemul DCU. Decontarea operațiunii va avea loc doar după etapa de reconciliere, conform condițiilor tranzacției.

Reconcilierea prin aprobare de către contraparte

Reconcilierea ordinelor de transfer de tip „participant A -> participant B” se efectuează în TMSX de către participantul B, prin aprobarea ordinului inițiat de participantul A.

Reconcilierea ordinelor pentru operațiunile încheiate în BAS

Ordinele de transfer pentru operațiunile încheiate în cadrul *Bloomberg Auction System* (BAS) se consideră reconciliate în momentul autorizării de către BNM a datelor introduse în Sistemul DCU.

Reconcilierea efectuată în mod implicit

Reconcilierea se consideră a fi efectuată în mod implicit în cazul în care condițiile tranzacției sunt verificate și acceptate de aceeași persoană, din numele ambelor părți ale tranzacției. În acest caz, reconcilierea are loc în mod implicit la etapa de validare a ordinului (SF I).

În Sistemul DCU, următoarele ordine de transfer vor fi reconciliate în mod implicit:

- ordinele pentru transfer de tip „participant A -> participant A”;
- ordinele pentru transfer *intraposition*;
- ordinele inițiate de DCU;
- ordine de transfer pentru decontarea operațiunilor încheiate la BVM.

Executarea ordinului (SF III)

Pentru toate mecanismele de decontare, Sistemul DCU inițiază procesarea ordinelor de transfer numai dacă data decontării acestora coincide cu data zilei operaționale deschise în Sistemul DCU în conformitate cu Programul de activitate a DCU.

Ordinele DvF/RvF și ordinele DvP/RvP inițiate de participant în TMSX se execută după reconciliere, la data preconizată pentru decontare, indicată în ordinul de transfer.

Ordinele de transfer se execută în Sistemul DCU în conformitate cu Programul de funcționare a Sistemului DCU, în funcție de mecanismul și modelul de decontare ale acestora.:

Rezervarea în cont a valorilor mobiliare

La momentul inițierii ordinului de transfer în Sistemul DCU nu se verifică disponibilitatea în conturi a valorilor mobiliare tranzacționate și nicio rezervare (blocare) de valori mobiliare nu se face în prealabil, până la data decontării acestuia.

La procesarea ordinelor de transfer, valorile mobiliare tranzacționate sunt rezervate în mod automat de către Sistemul DCU în contul vânzătorului (sub-balanțele BLOK), pentru a asigura decontarea acestora.

Rezervarea în cont se efectuează de Sistemul DCU în mod automat:

- la reconcilierea ordinului – în cazul tranzacțiilor cu executare imediată;
- înainte de ora decontări – în cazul tranzacțiilor cu executarea ulterioară.

Decontarea mijloacelor bănești

Decontarea mijloacelor bănești (pentru ordinele de transfer de tip DvP/RvP/PFoD) se efectuează prin generarea și expedierea ordinului de plată în SAPI de către Sistemul DCU.

Pentru ordinele de transfer recepționate de pe platformele de tranzacționare suma mijloacelor bănești spre decontare este determinată la încheierea tranzacției și indicată în ordin.

Pentru ordinele recepționate din BAS, în cazul obligațiunilor de stat, la prețul de vânzare (prețul net), indicat în ordinele de transfer recepționate, în Sistemul DCU este adăugată valoarea cuponului curent acumulat de la data emisiunii obligațiunilor, sau de la data plății ultimului cupon, până la data decontării tranzacției. Cuponul acumulat se determină pentru fiecare tranzacție prin metoda rotunjirii la două zecimale a produsului dintre valoarea nerotunjită a cuponului acumulat pentru o obligațiune și numărul de obligațiuni tranzacționate.

Pentru ordinele de transfer inițiate în aplicația client TMSX, valoarea mijloacelor bănești spre decontare este determinată de către Sistemul DCU la momentul inițierii ordinului, în funcție de tipul tranzacției, reieșind din: prețul de tranzacționare a valorilor mobiliare, valoarea nominală și numărul valorilor mobiliare tranzacționate, cuponul acumulat pentru perioada de deținere, prețul de piață al valorii mobiliare, marja de ajustare a valorii, etc.

Decontarea mijloacelor bănești se efectuează la conturile IBAN indicate de participanții la DCU și emitenți. Decontarea poate fi efectuată la diferite conturi IBAN, în dependență de tipul operațiunii și/sau tipul instrumentului.

Decontarea valorilor mobiliare

Decontarea valorilor mobiliare se efectuează după reconciliere:

- **în cazul DvF/RvF** – după confirmarea existenței valorilor mobiliare în contul deschis în Sistemul DCU;
- **în cazul DvP/RvP** – (1) după confirmarea existenței valorilor mobiliare în contul deschis în Sistemul DCU și (2) după confirmarea din SAPI privind decontarea mijloacelor bănești.

Nu se acceptă decontarea parțială a ordinului de transfer – atât decontarea valorilor mobiliare, cât și decontarea mijloacelor bănești se efectuează pe baza principiului „toate sau nici una”.

Ordinele de transfer care, din diferite motive, nu sunt decontate imediat tranzitează în coada de așteptare, obținând statul corespunzător (a se vedea secțiunea „Statutul ordinului”).

Statutul ordinului

Începând cu etapa inițierii, ordinele introduse în Sistemul DCU pot avea următorul statut:

Statutul ordinului	Descriere
Wait for auth	ordinul așteaptă a fi autorizat
Waiting for matching	ordinul așteaptă a fi reconciliat
Invoke trade/External settlement	ordinul așteaptă decontare în SAPI
Invoke trade/Manual operation	ordinul așteaptă rezoluție manuală
Invoke trade/Inactive	ordinul așteaptă decontarea la o dată ulterioară
Invoke trade/Repo buyback	ordinul așteaptă decontarea etapa de răscumpărare
Invoke trade/Collateral wait	ordinul așteaptă colateralul
Rejected	ordinul a fost respins
Settled	ordinul a fost decontat

Ordine inițiate de participant în aplicația client TMSX

Transfer de tip „participant A -> participant B”

Sistemul DCU permite decontarea tranzacțiilor OTC, încheiate între 2 participanți la DCU și/sau clienții acestora. Transferul de tip „participant A -> participant B” se execută în baza următoarelor ordine de transfer, introduse de participant în TMSX:

- **RvF instruction (MT540)** – ordin de recepționare a valorilor mobiliare fără plată;

- DvF instruction (MT542) – ordin de livrare a valorilor mobiliare fără plată;
- RvP instruction (MT541) – ordin de recepționare a valorilor mobiliare contra plată;
- DvP instruction (MT543) – ordin de livrare a valorilor mobiliare contra plată.

Participanții la DCU sunt în întregime responsabili de respectarea legislației referitoare la efectuarea tranzacțiilor în afara pieței reglementate și MTF prin intermediul Sistemul DCU. Decontarea ordinelor introduse de participanții la DCU se efectuează în mod automat în conformitate cu etapele de procesare a ordinelor de transfer expuse anterior.

Transfer de tip „participant A -> participant A”

Transferul de tip „participant A -> participant A” se aplică la decontarea tranzacțiilor OTC în conturile administrate de un participant la DCU (conturile participantului sau conturile clienților săi). Transferul se execută în baza următoarelor ordine de transfer, introduse de participant în TMSX:

- Intraday transfer (MT542) – ordin de livrare fără plată a valorilor mobiliare (VM), cu transferul unui singur instrument (ISIN);
- Multiple intraday DvF (MT542) – ordin de livrare fără plată a VM, cu transferul concomitent a două sau mai multe instrumente (ISIN).

Transfer intraposition

Transferul intraposition nu implică transferul valorilor mobiliare de pe un cont pe altul, ci aplicarea sau anularea restricției asupra valorilor mobiliare de către participant, prin intermediul sub-balanței RSTR. Transferul se execută în baza următorului ordin, introdus de participant în TMSX:

- Intraposition transfer (MT524).

Operațiuni reversibile

În Sistemul DCU pot fi efectuate următoarele operațiuni reversibile:

- REPO sell/buy (initiated by borrower MT541) - ordin de livrare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea repo (cu transferul VM în contul creditorului);
- REPO sell/buy (initiated by lender MT543) - ordin de recepționare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea repo (cu transferul VM în contul creditorului);
- REPO pledge (initiated by borrower MT541) - ordin de livrare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea de creditare (cu blocarea VM în contul debitorului);
- REPO pledge (initiated by lender MT543) - ordin de recepționare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea de creditare (cu blocarea VM în contul debitorului);
- Repo overnight (MT543) - ordin de transfer a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea de credit overnight cu BNM.

Operațiunile reversibile pot fi încheiate doar între doi participanți la DCU.

Cerințe privind ordinele de transfer inițiate în TMSX

La inițierea ordinelor în TMSX, participanții la DCU vor respecta instrucțiunile stabilite de Ghidul utilizatorului aplicației client a Sistemului DCU (*Participant Platform CSD User Guide*).

Suplimentar, participantul la DCU este obligat să indice în ordinul de transfer:

- prețul per unitate al valorii mobiliare (*Price per unit*);
- scopul transferului (*Purpose of transfer*);
- descrierea transferului (*Description of transfer*).

Prețul per unitate

Prețul per unitate al unei valori mobiliare corporative reflectă valoarea în lei a unei valori mobiliare. Valoarea totală a operațiuni se calculează în mod automat în baza prețului per unitate și numărului de valori mobiliare care urmează a fi transferate.

Prețul per unitate al unei valori mobiliare de stat sau al unui certificat al Băncii Naționale a Moldovei se indică în procente din valoarea nominală a acesteia. Valoarea totală a operațiunii se calculează în mod automat în baza prețului per unitate, valorii nominale a unei valori mobiliare, cuponului acumulat și numărului de valori mobiliare care urmează a fi transferate.

Datele privind prețul per unitate pentru transferurile DvF/RvF și transferul de tip „participant A -> participant A” se aplică în scop de raportare și nu implică un transfer de mijloace bănești prin intermediul Sistemului DCU.

Scopul transferului

La efectuarea operațiunii prin Sistemul DCU, participanții la DCU vor indica scopul transferului conform Anexei 1.

Informațiile privind scopul transferului se introduc în scop de raportare și în conformitate cu legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și nu influențează condițiile de efectuare a decontării.

Descrierea transferului

În secțiunea „descrierea transferului” se va indica documentul primar (contract, ordin, decizie etc.) care se referă la operațiune și, după caz, numărul/data acestuia.

Datele privind descrierea transferului se introduc în scop de informare și nu influențează condițiile de efectuare a decontării.

Ordine inițiate de DCU la solicitarea participanților la DCU

Transfer de tip „DCU -> participant”

Transferul de tip „DCU -> participant” se efectuează dacă este necesar de a transfera valorile mobiliare din conturi de registru (administrare de DCU) în conturi individuale ale clienților participantului (administrare de participant).

Transferul de tip „DCU -> participant” este un DvF, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului și expediat la DCU în format electronic.

↓ [Ordin transfer DCU-Participant .pdf](#)

Transfer de tip „participant -> DCU”

Transferul de tip „participant -> DCU” se efectuează în cazul în care este necesar de a transfera valorile mobiliare din conturi individuale ale clienților participantului (administrare de participant) în conturi de registru (administrare de DCU).

Transferul de tip „participant -> DCU” este un DvF, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului și expediat la DCU în format electronic.

↓ [Ordin transfer Participant-DCU .pdf](#)

Transfer din numele participantului

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare, din numele și la cererea participantului la DCU, între conturile administrate de participant (contul propriu, contul ILF, conturile clienților participantului) sau pe sub-balanțele acestor conturi.

Transferul din numele participantului este un DvF sau DvP, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului și expediat la DCU în format electronic.

↓ [Ordin transfer conturi Participant .pdf](#)

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare din numele participantului în termen de cel mult șase ore (în cadrul programului de muncă) de la momentul recepționării ordinului de la participant.

Termen de executare a ordinelor inițiate de DCU la solicitarea participanților la DCU

DCU execută ordinele de transfer inițiate la solicitarea participanților la DCU în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data recepționării ordinului de la participantul la DCU.

Ordine inițiate ca urmare a operațiunilor încheiate pe platforme de tranzacționare

Ordinele de transfer inițiate în Sistemul DCU în baza operațiunilor încheiate în BAS se decontează prin mecanismul DvP, modelul DvP1 sau DvP2, în conformitate cu reglementările BNM și a Ministerului Finanțelor. . Data preconizată pentru decontare poate fi T+0, T+1 sau T+2 și se stabilește de:

- BNM – pentru operațiunile de piață monetară ale BNM;
- BNM și Ministerul Finanțelor – pentru operațiunile de plasare și de răscumpărare anticipată a VMS.

La data preconizată pentru decontare și la ora decontării, participanții la DCU sunt obligați să asigure existența în conturi a valorilor mobiliare și mijloacelor bănești, conform cerințelor expuse în compartimentul [Măsuri de gestionare a riscului de decontare](#) din prezentele Proceduri..

DECONTAREA OPERAȚIUNILOR ÎNCHEIATE LA BURSA DE VALORI A MOLDOVEI

Decontarea tranzacțiilor bursiere se efectuează prin mecanismul DvP, modelul DvP2. Data preconizată pentru decontarea tranzacției bursiere este T+2.

La decontarea tranzacțiilor bursiere, participanții vor respecta cerințele privind utilizarea conturilor omnibus și alte cerințe din Regulile DCU.

La data preconizată pentru decontare și la ora decontării, participanții la DCU sunt obligați să asigure existența în conturi a valorilor mobiliare și mijloacelor bănești, conform cerințelor expuse în compartimentul Măsuri de gestionare a riscului de decontare din prezentele Proceduri .

DECONTAREA TRANZACȚIILOR ÎNCHEIATE ÎN AFARA PIEȚEI REGLEMENTATE ȘI MTF (OTC)

Decontarea operațiunilor cu valori mobiliare

Cum pot fi tranzacționate (vândute, donate etc.) valorile mobiliare pe care le dețin? Etapele tranzacționării valorilor mobiliare. Documentație și costuri. Cerințe și restricții la tranzacționarea valorilor mobiliare. Taxe și impozite.

DCU va executa operațiunea de vânzare a valorilor mobiliare doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU ([↓ .pdf](#)).

Când și unde pot fi tranzacționate valorile mobiliare

Valorile mobiliare pot fi înstrăinate (vândute, donate, transmise prin succesiune, etc.) de către proprietar în orice moment, la propria discreție. În cazul vânzării, aceasta poate fi efectuată:

- la bursa de valori (pe piața reglementată sau MTF, după caz); sau
- în afara bursei de valori (tranzacție efectuată în afara pieței reglementate sau MTF).

Tranzacții efectuate la bursă vs. tranzacții extrabursiere

Tranzacționarea valorilor mobiliare la bursa de valori poate fi efectuată doar prin intermediul unui participant la DCU. Tranzacțiile extrabursiere pot fi efectuate prin intermediul DCU sau participanților la DCU, în funcție de tipul tranzacției, cu respectarea cerințelor prevăzute de actele normative ale CNPF.

În ce cazuri valorile mobiliare pot fi vândute în afara bursei

În cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, acestea pot fi efectuate în afara bursei de valori doar dacă volumul cumulat al acestor tranzacții, efectuate de către o persoană direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, într-o perioadă de 12 luni consecutive, se încadrează în următoarele limite:

- este mai mic de 1% din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă, emise de o [entitate de interes public](#);
- nu depășește 10% din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă, emise de o [entitate admisă în cadrul MTF \(cu excepția tranzacționării volumelor de peste 10%, efectuate prin intermediul participanților la DCU\)](#).

DCU va refuza transferul valorilor mobiliare în cadrul unei tranzacții în afara bursei de valori, dacă sunt depășite limitele maxime indicate mai sus. Pachetele ce depășesc limitele indicate urmează a fi tranzacționate la bursa de valori.

Persoanele care pot efectua tranzacții cu valori mobiliare

Înstrăinarea valorilor mobiliare (prin vânzare, donație, etc.) poate fi efectuată de proprietar sau reprezentantul acestuia.

Moștenitorii și succesorii pot înstrăina valorile mobiliare după ce obțin dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare ca urmare a [moștenirii](#) sau [succesiunii](#).

Transferul valorilor mobiliare

Transferul valorilor mobiliare în cadrul tranzacției efectuate în afara pieței reglementate sau MTF, nemijlocit prin intermediul DCU, implică următorii pași:

1. solicitantul prezintă documentele necesare la DCU;

2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește dispoziția de transmitere;
3. părțile tranzacției semnează dispoziția de transmitere;
4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare.

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare

Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU:

- prin email expediat la vmc@dcu.md
- prin intermediul platformelor de comunicare (Viber, WhatsApp)
- la [oficiul DCU](#) (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15).

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md sau prin intermediul platformelor de comunicare (Viber, WhatsApp).

Documente necesare

Pentru transferul valorilor mobiliare în cadrul tranzacțiilor efectuate în afara pieței reglementate sau MTF, nemijlocit prin intermediul DCU, se prezintă documentele specificate în Regulamentul CNPF nr.14/5/2016 privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, ținând cont de tipul tranzacției preconizate.

•

Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Vizita la DCU

Părțile tranzacției urmează să se prezinte la [oficiul DCU](#) pentru a semna dispoziția de transmitere, chestionarul pentru identificarea clientului și alte acte, în funcție de tipul tranzacției efectuate. Ambele persoane trebuie să dețină și să prezinte la DCU:

- actul de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
- procura sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului.

Suplimentar, se prezintă documentele specificate în Regulamentul CNPF nr.14/5/2016 privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, conform tipului tranzacției preconizate.

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt returnate titularului imediat.

Taxe și impozite

Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare în cazul tranzacției efectuate în afara pieței reglementate sau MTF, părțile/una din părțile tranzacției urmează să achite taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și ale hotărârii CNPF privind cuantumul taxelor și plăților pentru anul respectiv.

Alte impozite care derivă din tranzacțiile cu valori mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate în tranzacții, conform legislației fiscale.

DECONTAREA OPERAȚIUNILOR CU VMS ȘI CBN

În Sistemul DCU sunt decontate următoarele operațiuni cu VMS și CBN:

- **operațiunile derulate de participanți în relație cu emitentul** - plasarea pe piața primară, răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare și operațiunile corporative;
- **operațiunile derulate între participanți pe piața secundară** (vânzări/cumpărări definitive, operațiuni reversibile aferente contractelor de garanție financiară, transferuri de portofoliu).

Decontarea operațiunilor derulate de participanți în relație cu emitentul

Decontarea rezultatelor pieței primare

Decontarea emisiunilor efectuate pe platforme de tranzacționare

La data decontării, la deschiderea sesiunii de decontare DvP, Sistemul DCU generează și expediază în SAPI ordinele de plată și efectuează transferul valorilor mobiliare din contul emitentului (sub-balanța ISSU) în conturile proprii ale participanților, sau, după caz, în conturile investitorilor, pe sub-balanța AVAI a acestora, după recepționarea din SAPI a confirmării privind efectuarea decontării mijloacelor bănești.

DCU informează BNM și/sau Ministerul Finanțelor despre ordinele de transfer nedecontate până la ora 15:00 (ora limită stabilită de actele normative ale BNM/MF) și anulează ordinele nedecontate în Sistemul DCU, pe motivul absenței mijloacelor bănești pe conturile participanților.

DCU percepe în numele Ministerului Finanțelor de la participanți penalitățile pentru nerespectarea obligațiunilor de plată aferente VMS și le transferă către acesta.

Decontarea emisiunilor efectuate în afara platformelor de tranzacționare

Emisiunile de VMS efectuate în afara platformelor de tranzacționare sunt emisiunile efectuate de Ministerul Finanțelor în cazurile stabilite de art.3 alin.(1) lit. d), e) și g) din Legea 419/22.12.2006 (majorarea capitalului statutar al BNM, acoperirea soldului debitar al fondului general de rezervă al BNM, emisiunea VMS în cazurile prevăzute de Legea cu privire la redresarea băncilor) și în alte cazuri prevăzute de legislație.

Emisiunile efectuate în afara platformelor de tranzacționare se decontează prin mecanismul DvF, în baza documentației prezentate de părțile tranzacției.

Decontarea operațiunilor corporative

Următoarele operațiuni corporative aferente VMS și CBN sunt gestionate și decontate de Sistemul DCU:

- plata dobânzilor (cupoanelor) la VMS;
- răscumpărarea VMS și CBN la scadență.

Ciclul de viață al operațiunilor corporative include:

- înregistrarea operațiunii corporative – la înregistrarea în Sistemul DCU a valorii mobiliare;
- identificarea de către sistem a participanților care dețin instrumentele financiare aferente unei emisiuni, în vederea efectuării către aceștia a plăților de cupon, ori a răscumpărărilor planificate - la data de referință (record date);
- decontarea - la data plății.

Atât pentru VMS, cât și pentru CBN, data de referință (record date) este anterioară cu 2 zile lucrătoare datei plății operațiunii corporative.

Rata cuponului aferentă obligațiunilor de stat cu rata variabilă a dobânzii se introduce în sistem în baza comunicatului transmis de către Ministerul Finanțelor înainte de începerea perioadei cuponului respectiv. În caz de neprezentare a comunicatului, în calculele și operațiunile derulate în sistem cu obligațiunile de stat respective se va utiliza ultima rată a cuponului comunicată de către emitent pentru obligațiunile în cauză.

La finele zilei operaționale ale datei de referință a unei emisiuni, Sistemul DCU identifică deținătorii valorilor mobiliare respective și expediază un mesaj de informare (MT) privind decontarea operațiunilor corporative tuturor participanților la DCU.

În cazul operațiunilor de răscumpărare, la data de referință, valorile mobiliare sunt transferate de sistem în mod automat pe sub-balanța PEDa a contului deținătorului și sunt exceptate de la tranzacții pe piața secundară.

Dacă data de referință anticipează data plății cuponului, Sistemul DCU determină valoarea cuponului care va fi achitat la data plății respective. În perioada cuprinsă între ex-date și data plății cuponului, obligațiunile de stat nu sunt suspendate de la tranzacționare pe piața secundară, însă investitorul care a obținut valoarea mobilă în această perioadă nu va primi încasări din valoare mobilă, adică în cazul în care există o schimbare a proprietății în intervalul dintre data de referință și data plății cuponului, cuponul va fi transferat proprietarului valorilor mobiliare înregistrat la data de referință.

Cu o zi lucrătoare înainte de data plății operațiunii corporative, DCU informează emitentul cu privire la sumele datorate de către acești deținători de valori mobiliare evidențiați la data de referință.

Decontarea mijloacelor bănești pentru operațiuni corporative se efectuează în conturile din SAPI ale participanților la DCU, inclusiv pentru clienții acestora.

Plata cupoanelor este efectuată prin ordine de plată separate de cele pentru răscumpărarea valorilor mobiliare, chiar dacă data plății acestora coincide.

Pentru valorile mobiliare, care la momentul plății cuponului sunt constituite ca garanții în tranzacții REPO cu BNM, Sistemul DCU generează concomitent ordine de transfer a cuponului de la deținător la momentul al valorilor mobiliare către deținătorul inițial al acestora.

Participanții vor efectua transferul mijloacelor bănești aferente operațiunilor corporative în conturile clienților aflate în administrarea lor, cu respectarea detaliilor stabilite de emitent și a prevederilor Regulilor DCU.

În cazul răscumpărărilor, după recepționarea confirmării decontării mijloacelor bănești din SAPI, Sistemul DCU transferă valorile mobiliare răscumpărate de pe conturile deținătorilor (sub-balanța PEDa) pe contul emitentului (sub-balanța DRAW).

Decontarea răscumpărărilor anticipate

Răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare este rezultatul negocierii directe dintre emitent și investitor și poate surveni oricând pe durata de viață a instrumentului, până la data de referință a acestuia. Data răscumpărării și prețul de răscumpărare, care, în cazul obligațiunilor de stat va include atât suma principalului, cât și cuponul acumulat, sunt stabilite între părți în afara Sistemului DCU.

Ordinele de transfer pentru răscumpărarea anticipată a valorilor mobiliare sunt inițiate în Sistemul DCU în mod automat în baza rezultatelor licitațiilor recepționate din BAS, sau sunt inițiate de către DCU la solicitarea emitentului, cu prezentarea confirmării acceptului deținătorului valorilor mobiliare.

Decontarea operațiunilor derulate între participanți pe piața secundară

Ordinele de transfer pentru operațiunile pe piața secundară între participanți pot fi:

- ordinele recepționate din BAS, pentru operațiunile monetare ale BNM;

- ordinele inițiate de participanții la DCU în TMSX.

Decontarea operațiunilor de vânzare-cumpărare

La data preconizată pentru decontare, Sistemul DCU verifică disponibilitatea în contul vânzătorului (sub-balanța AVAI) a valorilor mobiliare implicate în tranzacție, efectuează rezervarea acestora și inițiază ordinul de plată în SAPI.

După recepționarea confirmării decontării mijloacelor bănești din partea SAPI, sistemul DCU efectuează transferul valorilor mobiliare de pe contul vânzătorului (sub-balanța BLOK) pe contul cumpărătorului (sub-balanța AVAI) și notifică părțile cu privire la finalizarea operațiunii.

Decontarea operațiunilor aferente contractelor de garanție financiară

Sistemul DCU asigură decontarea operațiunilor reversibile garantate cu valori mobiliare, atât a celor derulate în baza unui contract de garanție financiară cu transfer de proprietate asupra garanțiilor financiare (operațiuni repo), cât și a celor derulate în baza contractelor de garanție fără transfer de proprietate asupra garanțiilor financiare (operațiuni de creditare, inclusiv facilitatea de credit overnight a BNM).

Ciclul de viață al unei operațiuni reversibile constă din doi pași:

- **pasul unu** - debursare împrumutului (mijloacelor bănești) și înregistrarea garanțiilor (vânzarea în cazul operațiunilor repo);
- **pasul doi** - rambursarea împrumutului (mijloacelor bănești), plata dobânzilor aferente și degrevarea garanțiilor (răscumpărarea în cazul operațiunilor repo).

Decontarea operațiunilor REPO

La data decontării operațiunii REPO (pasul unu), sistemul verifică disponibilitatea în contul de evidență al vânzătorului inițial (sub-balanța AVAI) a valorilor mobiliare implicate în tranzacția repo, efectuează blocarea acestora și inițiază ordinul de plată care este transmis în SAPI. După recepționarea confirmării efectuării plății, Sistemul DCU transferă valorile mobiliare blocate de pe contul vânzătorului pe contul cumpărătorului acestora (sub-balanța AVAI).

După decontarea pasului unu, ordinul de transfer aferent operațiunii repo obține statutul *Invoke trade/Repo buyback* și este plasat în coada de așteptare.

La data scadenței tranzacției repo, în cadrul etapei „Operațiuni corporative” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, este inițiată decontarea pasului doi al operațiunii repo: se verifică disponibilitatea garanțiilor financiare în contul de evidență al cumpărătorului inițial al acestora, se efectuează rezervarea acestora și transmiterea în SAPI a ordinului de plată. Suma mijloacelor bănești spre decontare la scadența tranzacției repo indicată în ordinul de plată va constitui suma la prețul de răscumpărare indicată în ordinul de transfer recepționat la inițierea tranzacției repo.

După recepționarea confirmării efectuării plății, Sistemul DCU transferă valorile mobiliare rezervate de pe contul cumpărătorului inițial pe contul vânzătorului inițial (sub-balanța AVAI).

Decontarea creditelor intraday și overnight acordate de către BNM

Pentru a apela la credite intraday sau overnight de la BNM, participantul urmează să constituie garanții în volum suficient. Instituirea garanțiilor se efectuează prin transferul instrumentelor financiare în sub-balanța RSTR al contului propriu în Sistemul DCU. În calitate de garanție pot fi utilizate doar instrumentele financiare stabilite de BNM (VMS și CBN).

La începutul zilei operaționale sau la fiecare modificare a sub-balanței RSTR, Sistemul DCU efectuează evaluarea valorilor mobiliare și expediază în SAPI valoarea limitei disponibile pentru accesarea creditelor intraday de la BNM.

Dacă creditul intraday nu este rambursat de către bancă până la începutul etapei „Acoperirea overdraftului” a zilei operaționale a SAPI, acesta este transformat în mod automat în credit overnight.

Cererile pentru obținerea creditului overnight de la BNM se transmit de participanți prin intermediul ordinului „REPO overnight” în TMSX pe parcursul zilei operaționale a Sistemului DCU, până la ora limită stabilită de Programul de funcționare a Sistemului DCU.

La începutul etapei „Acoperirea overdraftului” a Programului zilei operaționale a SAPI, după obținerea din SAPI a confirmării privind acordarea creditelor overnight, Sistemul DCU transferă din sub-balanța RSTR în sub-balanța PLED al contului participantului valorile mobiliare garanții în suma creditului/creditelor acordate.

După decontarea pasului unu, ordinul de transfer aferent operațiunii de credit overnight obține statutul *Invoke trade/Repo buyback* și este plasat în coada de așteptare.

La data scadenței creditului overnight, în cadrul etapei „Operațiuni corporative” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, este inițiată operațiunea de rambursare a creditului overnight de la participant către BNM. Sistemul DCU inițiază ordinul de plată, care este transmis în SAPI. Suma mijloacelor bănești spre decontare indicată în ordinul de plată include suma creditului overnight acordat și a dobânzilor aferente.

După recepționarea din SAPI a confirmării efectuării plății, Sistemul DCU transferă valorile mobiliare din sub-balanța PLED în sub-balanța RSTR al contului participantului.

Decontarea creditelor acordate de participanți

Ordinele de transfer aferente operațiunilor de creditare între participanți sunt transmise în Sistemul DCU din aplicația client. Operațiunea de creditare poate fi inițiată atât de debitor (furnizorul garanției), cât și de creditor (beneficiarul garanției).

La data decontării pasului unu al operațiunii, sistemul verifică disponibilitatea în contul de evidență al furnizorului valorilor mobiliare garanții (sub-balanța AVAI), efectuează blocarea acestora și inițiază ordinul de plată care este transmis în SAPI. După recepționarea confirmării efectuării plății, Sistemul DCU transferă valorile mobiliare blocate pe sub-balanța PLED al contului debitorului (furnizorului garanției).

După decontarea pasului unu, ordinul de transfer aferent operațiunii de credit obține statutul *Invoke trade/Repo buyback* și este plasat în coada de așteptare.

La data scadenței operațiunii de credit, în cadrul etapei „Operațiuni corporative” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, este inițiată decontarea pasului doi al operațiunii: se inițiază ordinul de plată care este transmis în SAPI. Suma mijloacelor bănești spre decontare la scadența operațiunii indicată în ordinul de plată va constitui suma creditului acordat și dobânda aferentă.

După recepționarea confirmării efectuării plății, Sistemul DCU transferă valorile mobiliare de pe sub-balanța PLED al contului furnizorului garanțiilor pe sub-balanța AVAI al acestuia.

CONFIRMAREA DECONTĂRILOR ȘI DEȚINERILOR ÎN CONT

Conturi de valori mobiliare

În calitate de depozitar central, DCU creează și oferă conturi de valori mobiliare, în care sunt decontate valorile mobiliare. Conturile sunt create în formă electronică în Sistemul DCU și sunt identificate printr-un cod unic.

Conturile sunt uninominale – un cont poate fi deținut de o singură persoană. Pe un cont pot fi înregistrate unul sau mai multe instrumente (ISIN).

Cum sunt folosite conturile de valori mobiliare

În conturi este ținută evidența drepturilor și restricțiilor asupra valorilor mobiliare. Prin intermediul conturilor sunt efectuate operațiuni cu valori mobiliare. Trecerea dreptului de proprietate este efectuată prin transferul valorilor mobiliare din contul unei persoane în contul altei persoane.

Tipuri de conturi

În DCU sunt utilizate următoarele tipuri de conturi:

- cont individual – cont deschis pe numele unei persoane care deține valori mobiliare;
- cont omnibus – cont în care se țin instrumentele clienților unui participant, fără identificare;
- cont al emitentului – cont în care se înregistrează valorile mobiliare emise de un emitent.

La rândul său, conturile individuale sunt de 3 tipuri:

- cont propriu – cont în care se țin instrumentele deținute de participantul la DCU;
- cont al investitorului – cont administrat de participant, în care se țin instrumentele clientului;
- cont de registru – cont de evidență internă la DCU, în care se țin instrumentele unui investitor.

În vederea asigurării evidenței corecte a valorilor mobiliare, efectuării operațiunilor în Sistemul DCU și executării măsurilor de reconciliere și control, în Sistemul DCU sunt menținute conturi analitice (tehnice).

Deschiderea conturilor

Conturile pot fi deschise de către:

- DCU – pentru participanți, emitenți și investitori;
- participanții la DCU – pentru clienții săi (investitori în valori mobiliare).

Contul investitorului se deschide în mod automat în Sistemul DCU la crearea unui [profil pentru investitor](#) de către participantul la DCU.

Administrarea conturilor

Conturile omnibus, proprii și ale investitorilor sunt administrate de participanții la DCU. Operațiunile în cont se efectuează în baza ordinului de transfer emis de participant.

DCU poate efectua operațiuni în conturile administrate de participant la solicitarea participantului sau la cererea altei entități stabilite de lege.

Conturi vs. drept de proprietate

Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul înscrierii valorilor mobiliare în cont (creditarea contului). Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare este transmis în momentul retragerii din cont a valorilor mobiliare (debitarea contului).

Statutul valorilor mobiliare în cont (sub-balanțe)

Sub-balanțele sunt înscrieri în cadrul contului, care definesc statutul valorilor mobiliare.

În Sistemul DCU, sunt utilizate următoarele sub-balanțe:

Sub-balanța	Statutul valorilor mobiliare
AVAI	valori mobiliare disponibile, care pot fi utilizate fără restricții
NAVL	valori mobiliare rezervate/blocate în cont de către DCU
RSTR	valori mobiliare rezervate/blocate în cont de către Participant sau DCU
BLOK	valori mobiliare rezervate/blocate pentru decontare în cadrul DvP
PLED	valori mobiliare gajate în cadrul operațiunilor REPO și operațiunilor de împrumut
ISSU	valori mobiliare înscrise în contul emitentului pentru plasare
DRAW	valori mobiliare răscumpărate la scadență
PEDA	valori mobiliare care urmează a fi livrate în cadrul operațiunilor corporative
PEND	valori mobiliare care urmează a fi livrate

Extrasul din contul de valori mobiliare

Ce este extrasul din cont

Extrasul din cont este documentul care confirmă deținerea de către o persoană a unui anumit număr de valori mobiliare. Extrasul conține informații privind cantitatea de valori mobiliare libere de restricții de înstrăinare și, respectiv, cantitatea de valori mobiliare care sunt blocate în cont.

DCU eliberează extras din cont doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU/înregistrate în custodie la DCU.

Extras simplu și extras global

Extrasul **simplu** conține informații în privința unuia sau a mai multor instrumente (ISIN) deținute de investitor **într-un singur cont** deschis în Sistemul DCU, **extrasul global** conține informații despre instrumentele pe careo persoană le deține în două sau mai multe conturi deschise în Sistemul DCU.

Persoanele care pot obține extras din cont

Extrasul din cont se eliberează deținătorului de valori mobiliare sau reprezentantului acestuia.

În cazuri specifice (moștenire, succesiune, acte notariale, investigații etc.), DCU eliberează extrasul din cont și altor persoane care dețin acest drept conform legii.

Modul în care poate fi solicitat extrasul din cont

Extrasul din cont poate fi solicitat:

- prin email expediat la vmc@dcu.md
- prin scrisoare poștală expediată la [oficiul DCU](#)
- la [oficiul DCU](#).

Solicitarea de eliberare a extrasului din cont

În solicitarea de eliberare a extrasului, urmează a fi indicate:

- numele și prenumele/denumirea persoanei pentru care se solicită extrasul;
- IDNP/IDNO sau seria/numărul actului de identitate;
- datele reprezentantului, după caz;
- tipul extrasului (extras simplu sau extras global);
- termenul de eliberare a extrasului (1 zi sau 3 zile lucrătoare).

↓ [Model Cerere solicitare extras](#) .pdf

folosirea cererii-model nu este obligatorie, în solicitare este suficient de indicat datele de mai sus

Cine și cum poate ridica extrasul din cont

- Extrasul din cont poate fi ridicat în original la [oficiul DCU](#) de către deținătorul valorilor mobiliare sau reprezentantul acestuia/persoana împuternicită. La ridicarea extrasului, trebuie prezentate: act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică;
- procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
- actul care confirmă moștenirea sau succesiunea – în cazul moștenitorilor sau succesorilor.

Expedierea extrasului de cont prin email

DCU poate expedia solicitantului extrasul prin email doar în următoarele cazuri:

- solicitantul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact;
- nu există suspiciuni în privința identității/împuțernicirilor solicitantului;
- plata pentru extras a fost efectuată prin virament nemijlocit de către beneficiarul extrasului.

Eliberarea rapoartelor privind operațiunile de decontare cu valori mobiliare

DCU emite rapoarte privind operațiunile de decontare cu instrumente financiare, efectuate în conturile investitorilor. Raportul va include informații istorice pentru perioada solicitată, începând cu data emisiunii instrumentului financiar și până la data emiterii raportului.

Rapoartele privind operațiunile de decontare cu instrumente financiare se emit doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU([i .pdf](#)).

Persoanele care pot obține raportul

Raportul se eliberează deținătorului de instrumente financiare sau reprezentantului acestuia în privința operațiunilor efectuate de deținătorul instrumentelor financiare. În cazuri specifice (moștenire, succesiune, acte notariale, investigații etc.), DCU eliberează raportul și altor persoane care dețin acest drept conform legii.

Modul în care poate fi solicitat raportul

Raportul privind operațiunile de decontare cu instrumente financiare poate fi solicitat:

- prin email expediat la vmc@dcu.md
- prin scrisoare poștală expediată la [oficiul DCU](#)
- la [oficiul DCU](#).

În solicitarea de eliberare a raportului se indică următoarele date:

- numele și prenumele/denumirea persoanei pentru care se solicită raportul;
- IDNP/IDNO sau seria/numărul actului de identitate;
- datele reprezentantului, după caz;
- termenul de eliberare a raportului (1 zi sau 3 zile lucrătoare).

Cine și cum poate ridica raportul

Raportul poate fi ridicat în original la [oficiul DCU](#) de către beneficiar (deținătorul valorilor mobiliare) sau reprezentantul acestuia. La ridicarea raportului, trebuie prezentate:

- act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică;
- procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
- actul care confirmă moștenirea sau succesiunea – în cazul moștenitorilor sau succesorilor.

Expedierea raportului prin email

DCU poate expedia solicitantului raportul prin email, semnat electronic, în următoarele cazuri:

- solicitantul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact;
- nu există suspiciuni în privința identității/imputernicirilor solicitantului
- plata pentru raport a fost efectuată prin virament nemijlocit de către beneficiarul raportului.
-

Măsuri de gestionare a riscului de decontare

În ziua anterioară datei preconizate a decontării Sistemul DCU transmite:

- către participanții și emitenții care dețin rolul de agenți de plată - raportul *Provisional DVP Net Liabilities for Payment Agent și Provisional positions*, cu informația privind tranzacțiile care urmează a fi decontate, în diviziune pe tipul acestora și mecanismul de decontare

aplicat, sumele mijloacelor bănești spre decontare, precum și calculul pozițiilor nete ale mijloacelor bănești;

- către participanții care dețin rolul de operator de cont - raportul *Provisional positions*, cu informația privind valorile mobiliare care urmează a fi asigurate în conturi.

Decontarea conform modelului DvP2

1. Participanții care dețin rolul de operator de cont au obligația și răspunderea exclusivă de a asigura disponibilitatea valorilor mobiliare tranzacționate în contul său propriu/ale clienților/omnibus cel târziu în ziua decontării, către ora derulării primei sesiuni de decontare DvP2. În ziua decontării, Sistemul DCU verifică disponibilitatea în conturi a valorilor mobiliare vândute și efectuează blocarea acestora pentru decontare.
2. Participanții și emitenții de valori mobiliare, sau agenții de plată a acestora, aflați în poziție netă debitoare pe tranzacțiile proprii și/sau ale clienților săi, au obligația și răspunderea exclusivă de a asigura în ziua decontării, cel târziu către ora derulării primei sesiuni de decontare DvP2, disponibilitatea mijloacelor bănești în conturile de decontare în SAPI, în suma indicată în raportul *Provisional DVP Net Liabilities for Payment Agent*.
3. În situația în care, în ziua decontării, un participant/emitent, sau agentul de plată al acestuia, nu poate asigura către ora derulării primei sesiuni de decontare DvP2 în contul de decontare în SAPI mijloace bănești în volum suficient pentru a acoperi poziția netă debitoare, acesta are obligația să informeze **imediat** DCU (**prin telefon/în scris/prin mesaj email**), indicând detalii referitoare la cauza problemei și la timpul estimat necesar pentru remedierea situației.
4. DCU va acționa în dependență de situație, aplicând după caz una, sau mai multe măsuri pentru fluidizarea decontării, cum ar fi:
 - deplasarea orei sesiunii/sesiunilor de decontare DvP2;
 - introducerea unor sesiuni suplimentare de decontare DvP2;
 - restructurarea pachetului cu ordine de transfer prin excluderea ordinelor de transfer ale participanților/emitenților care nu respectă obligațiile de plată și includerea acestora într-un pachet separat ce va fi decontat în cadrul unei sesiuni de decontare DvP2 suplimentare;
 - modificarea modelului de decontare a ordinelor de transfer din DvP2 în DvP1;
 - alte măsuri de restructurare a pachetului considerate rezonabile în situația respectivă.
5. Dacă urmare excluderii din pachet a ordinelor de transfer ale unui participant se va majora poziția debitoare a Ministerului Finanțelor, acesta va fi informat de către DCU, fiind obligat să completeze contul din SAPI cu mijloace bănești în suma indicată de DCU, către ora derulării sesiunii suplimentare de decontare DvP2, anunțate de către DCU.
6. Emitenții care înregistrează încălcări ale obligațiilor de plată în cadrul operațiunilor sale corporative cu decontare DvP2, creând un risc sistemic sporit, pot să nu mai fie admiși de către DCU la sesiunile de decontare DvP2 comune, iar tranzacțiile cu valorile mobiliare ale emitenților în cauză vor fi decontate în sesiuni separate DVP2, sau prin modelul DvP1.

Decontarea conform modelului DvP1

1. Participanții care dețin rolul de operator de cont au obligația și răspunderea exclusivă de a asigura disponibilitatea valorilor mobiliare tranzacționate în contul său propriu/ale clienților/omnibus, iar participanții și emitenții de valori mobiliare cu rol de agent de plată, aflați în poziție debitoare pe tranzacțiile proprii și/sau ale clienților săi, au obligația și răspunderea exclusivă de a asigura disponibilitatea mijloacelor bănești în conturile de decontare în SAPI, cel târziu în ziua decontării:
 - către ora deschiderii etapei Deschiderea sesiunii de decontare DvP și executarea ordinelor FoP - pentru ordinele de transfer transmise în Sistemul DCU înainte de data decontării acestora;

- către momentul transmiterii ordinului de transfer în Sistemul DCU - pentru ordinele de transfer transmise în Sistemul DCU pe parcursul zilei decontării acestora.
2. Sistemul DCU verifică disponibilitatea în conturi a valorilor mobiliare vândute și efectuează blocarea acestora pentru decontare înainte de expedierea ordinului de plată în SAPI.
 3. Ordinele de transfer care vor avea indicat atât pe debit cât și pe credit același cont de decontare a mijloacelor bănești vor fi rejectate de către SAPI.
 4. DCU monitorizează decontarea ordinelor de transfer, evaluează riscurile asociate decontării și dispune măsurile pe care le consideră necesare în scopul reducerii acestora.
 5. Participanții pun la dispoziția DCU, la solicitarea acestuia, informații privind cauzele care au condus la neexecutarea decontării.

ANEXE

Anexa nr.1. Scopul transferului¹

	Codul DCU ²	Codul CNPF ³	Scopul transferului în Sistemul DCU	Descriere
1.	M001	n/a	Transfer in OMNI pentru decontare	Transferul valorilor mobiliare din contul investitorului sau propriu pe contul omnibus, în vederea decontării tranzacției încheiate pe o platformă de tranzacționare
2.	M002	n/a	Retragere din OMNI dupa decontare	Transferul valorilor mobiliare din contul omnibus pe contul investitorului sau propriu, după decontarea tranzacției încheiate pe o platformă de tranzacționare
3.	M003	n/a	Transfer in ILF garantie financiara	Transferul valorilor mobiliare în contul ILF al participantului la DCU în vederea oferirii garanției financiare
4.	M004	n/a	Retragere din ILF garantie financiara	Transferul valorilor mobiliare din contul ILF al participantului la vederea retragerii valorilor mobiliare în calitate de garanție financiară
5.	M005	n/a	Vinzare cumparare VMS in cadrul Bloomberg E-bond	Decontarea operațiunilor pe piața secundară cu valori mobiliare de stat, încheiate în cadrul platformei unice de tranzacționare (<i>Bloomberg Professional Service – E-Bond system</i>)
6.	M006	n/a	Vinzare cumparare VMS in afara Bloomberg E-bond	Decontarea operațiunilor pe piața secundară cu valori mobiliare de stat, încheiate în afara platformei unice de tranzacționare (<i>Bloomberg Professional Service – E-Bond system</i>)
7.	MD01	2	Donatie intre soti rude afini grad 1 si 2	Donație între persoanele care sunt soți, rude sau afini până la gradul II inclusiv

¹ Include operațiuni specifice efectuate în Sistemul DCU și tipurile de tranzacții stabilite de F7 din anexa la Hotărârea CNPF nr.38/5 din 03.07.2015.

² Codul operațiunii aplicat în Sistemul DCU.

³ Codul operațiunii (numărul de ordine) pentru tipurile de tranzacții stabilite de F7 din Anexa la Hotărârea CNPF nr.38/5 din 03.07.2015.

8.	MD02	3	Donatie intre rude afini grad 3 si fara rude	Donație între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mare sau între persoane care nu sunt rude
9.	MD03	4	Mostenirea valorilor mobiliare	Transferul valorilor mobiliare ca urmare a moștenirii valorilor mobiliare
10.	MD04	5	Aport la capital social al SA rezidente	Depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al societății pe acțiuni rezidente
11.	MD05	6	Aport la capital social al SRL sau PJ nerezidente	Depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al societății cu răspundere limitată sau al persoanei juridice nerezidente
12.	MD06	7	Executarea hotaririi instantei de judecata	Transferul valorilor mobiliare ca urmare a executării hotărârii definitive a instanței de judecată
13.	MD07	n/a	Anularea blocarii VM in cont	Anularea blocării asupra valorilor mobiliare în cont, aplicate anterior ca urmare a restricției sau sechestrului impus de CNPF, instanța de judecată, organ de drept, lichidator, administrator sau orice alte entități ce dețin drept de blocare în cont, precum și în cazul radierii gajului/garanției financiare.
14.	MD08	10	Achitarea dividendelor cu actiuni de tezaur	Achitarea dividendelor cu acțiuni de tezaur ale emitentului
15.	MD09	11	Sucesiunea valorilor mobiliare	Transferul valorilor mobiliare ca urmare a succesiunii valorilor mobiliare în urma reorganizării sau lichidării persoanei juridice acționar
16.	MD10	15	Transmiterea VM ca active ale unei PJ in proces de insolvabilitate	Transmiterea valorilor mobiliare în calitate de active ale unei societăți aflate în proces de insolvabilitate
17.	MD11	17	Desfasurare concurs investitional si comercial	Desfășurarea concursului investițional și comercial cu valorile mobiliare expuse la vânzare în condițiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice
18.	MD12	18	Consolidare pachete actiuni la deetatzare	Consolidarea pachetelor de acțiuni în condițiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice

19.	MD13	19	Transmitere VM gratuit la deetatzare	Transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit în condițiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice
20.	MD14	20	Transferul VM la restructurare agricola	Transferurile valorilor mobiliare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392/1999 restructurării întreprinderilor agricole în proces de privatizare
21.	MD15	21	Partajul valorilor mobiliare	Distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului bunurilor în formă de valori mobiliare
22.	MD16	n/a	Detinerea in devalmasie	Înregistrarea deținerii în devălmășie a valorilor mobiliare la cererea beneficiarului
23.	MD17	23	Schimbul VM la deetatzare	Schimb în condițiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice
24.				
25.	MD20	26	Retragere obligatorie	Retragerea obligatorie în condițiile art.30 din Legea privind piața de capital
26.	MD21	n/a	Blocarea VM in cont	Blocarea valorilor mobiliare in cont la aplicarea restricției sau sechestrului de către CNPF, instanța de judecată, organ de drept, lichidator, administrator sau orice alte entități ce dețin drept de blocare în cont, precum și în cazul înregistrării gajului/garanției financiare.
27.				
28.	MD23	1	Vinzare cumparare in afara PR sau MTF	Vânzare-cumpărare în afara pieței reglementate sau MTF
29.	MD27	n/a	Transferul VM in administrare	Transferul valorilor mobiliare din contul REGI/contul de valori mobiliare administrat de un participant în contul de valori mobiliare administrat de un alt participant, cu păstrarea deținătorului de valori mobiliare
30.				
31.	MD33	8	Anularea transferului VM la hotarirea instantei	Anularea transferului cu valori mobiliare conform hotărârii definitive a instanței de judecată

32.	MD34	9	Instrainare actiuni de tezaur de catre emitent	Înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur de către emitent
33.	MD35	12	Rascumparare actiuni obtinute contra bonuri	Răscumpărarea acțiunilor obținute contra bonuri patrimoniale în condițiile art.24 din Legea nr.1134/1997
34.	MD36	13	Achizitionarea actiunilor proprii de catre emitent	Achiziționarea de către emitent a acțiunilor proprii în condițiile art. 77 din Legea nr. 1134/1997:
35.				
36.	MD38	16	Vinzare cumparare inchisa conform Legii SA	Vânzare-cumpărare în condițiile art. 12 alin. (9) din Legea nr. 1134/1997
37.	MD39	22	Achitare cu VM a datoriilor certe ale statului	Achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului față de participanții la privatizare în condițiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice
38.	MD40	24	Realizarea dreptului asupra VM gajate	Transferul valorilor mobiliare ca urmare a realizării dreptului la gaj sub formă de valori mobiliare
39.	MD41	25	Instrainarea VM nerealizate pe PR sau MTF	Tranzacțiile de înstrăinare a valorilor mobiliare nerealizate, ca rezultat al expunerii pe piața reglementată și în cadrul MTF, pe parcursul unei perioade de cel puțin 30 de zile
40.	MD42	27	Achizitionarea obligatorie	Achiziționarea obligatorie în condițiile art.31 din Legea privind piața de capital
41.	MD43	28	Achizitionare actiuni proprii la reorganizarea emitentului	Achiziționarea acțiunilor proprii în cazul reorganizării emitentului
42.	MD44	14	Rascumpararea actiunilor nou emise de banci sau societati de asigurare	Răscumpărarea acțiunilor nou-emise de către emitent în condițiile art. 30 din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și art. 52 ¹ din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor
43.	MD45	n/a	Rascumparare obligatiuni corporative sau municipale	Răscumpărarea de către emitent a obligațiunilor corporative sau municipale aflate în circulație, la scadență sau înainte de scadența acestora